

大学生求职 防诈骗指南

“法影随行”案例普法

情境引入

lead in

步入社会第一步，求职心切易入坑。面对“高薪直聘”“轻松兼职”“内推保过”等诱人承诺，大学生往往成为诈骗分子的重点目标。因此，了解常见骗局、掌握法律知识、保持理性判断，是守护自己职业生涯起点的关键盾牌。

真实案例

中国文书裁判网

吉林省长春市中级人民法院

(2018)吉01刑更3788号判决

基本案情回溯：

2015年至2016年间，罪犯尹东彬伙同他人，在网络上发布虚假的“分期贷款代理”和“网站分期购物代理”招聘信息。他们谎称可利用“网站漏洞”，让应聘的大学生用自己的身份信息进行分期贷款或购物，并许诺：

1. 贷款所得款项，大学生可“白得”一半。
2. 分期购得的手机、平板电脑等产品，上交后可获得“好处费”。
3. 最关键谎言：所有这些债务“不用还款”。

真相是：所谓“漏洞”子虚乌有。大学生们申请到的贷款被瓜分，购得的实物被犯罪团伙取走变卖，而所有的债务均需由提供信息的大学生本人偿还。至案发，

该团伙共诈骗 10 名大学生，涉案总额高达 205760 元。尹东彬因诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金。

概念辨析

该案是诈骗罪的典型表现，其犯罪构成与求职场景完全对应：

1. 欺骗行为：虚构“高薪兼职”、“利用漏洞不用还款”的事实。
2. 错误认识：使被害大学生误认为这是一份“有利可图且无风险”的合法代理工作。
3. 处分财产：基于错误认识，大学生们处分了自己的信用权益（申请贷款）和财产性利益（背负债务）。
4. 获得财产与造成损失：犯罪分子获得了赃款和变卖赃物的收益；大学生们则背负了真金白银的债务，财产遭受实质损失。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

骗局剖析

骗局一：培训贷/内推费诈骗

手法：以“保证录用”“内部名额”为由，收取高额费用，随后失联。

提示：正规企业招聘不收取任何费用。

骗局二：刷单兼职诈骗

手法：以“轻松赚佣金”为诱饵，先给甜头后加大投入，最终无法提现。

提示：刷单是违法行为，且多为诈骗入口。

骗局三：虚假实习协议

手法：签订不具法律效力的“实习协议”，不支付报酬或随意辞退。

提示：实习也应签订正规协议，明确权利义务。

防骗指南

守护你的身份和信用

1. 警惕任何“借用”个人信息的“兼职”

核心原则：身份证、学生证、银行卡、手机卡以及各类 APP 的实名账户（如支付、借贷、购物），是法律意义上“你本人”的延伸。任何索要或借用这些信息的“工作”，99%是骗局或违法活动。

2. 识破“漏洞”与“灰色地带”话术

所有声称能“钻漏洞”、“刷漏洞”、“套利”而不承担责任的，均是欺诈。合法的兼职，其报酬来源于明确的劳动或服务对价，而非所谓的“系统缺陷”。

3. 建立“债务”防火墙

牢记：任何以你个人名义发起的贷款、分期消费，法律责任都将由你本人承担。所谓“公司还款”、“不用你还”是标准骗词。在签署任何电子或书面协议前，必须明确知晓还款主体、周期和违约责任。

4. 立刻核实与求助

遇到此类“机会”，第一时间通过国家企业信用信息公示系统查询招聘公司真伪，或向老师、家长及学校保卫部门咨询。切勿独自决策。

总结

求职路上，最大的风险往往披着“机遇”的外衣。尹东彬案的裁定的意义，不仅在于让罪犯服刑，更在于它像一记警钟：保护好自己的身份信息与征信记录，它

们比短期小利珍贵万倍。 永远对“轻松赚大钱”的方案保持警惕，用知识与法律武装自己，方能行稳致远。